

Số: 30 /2026/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Quy định các khu vực chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở phải xây dựng nhà ở để bán, cho thuê mua, cho thuê và khu vực chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở được chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật cho cá nhân tự xây dựng nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 ngày 28 tháng 11 năm 2023;

Căn cứ Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2023;

Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật các tổ chức tín dụng ngày 29 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15 ngày 26 tháng 11 năm 2024 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 144/2025/QH15;

Căn cứ Nghị quyết số 111/2025/UBTVQH15 ngày 24 tháng 12 năm 2025 về phân loại đô thị;

Căn cứ Nghị định số 96/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2024 quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản;

Căn cứ Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2024 quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở;

Căn cứ Thông báo số 227/TB-VP ngày 28/4/2025 của Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng về Kết luận cuộc họp giao ban ngày 16 tháng 4 năm 2025;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2418/TTr-SXD ngày 10/02/2026 về việc quy định các khu vực chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở phải xây dựng nhà ở để bán, cho thuê mua, cho thuê và khu vực chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở được chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật cho cá nhân tự xây dựng nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; trên



cơ sở thống nhất của các Thành viên UBND thành phố tại Công văn số 1635/VP-ĐTĐT ngày 03/3/2026 của Văn phòng UBND thành phố;

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định quy định các khu vực chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở phải xây dựng nhà ở để bán, cho thuê mua, cho thuê và khu vực chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở được chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật cho cá nhân tự xây dựng nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định các khu vực chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở phải xây dựng nhà ở để bán, cho thuê mua, cho thuê và khu vực chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở được chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật cho cá nhân tự xây dựng nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng để hướng dẫn thi hành khoản 5 Điều 5 Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 và khoản 6 Điều 31 Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15.

2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các chủ đầu tư, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến quy định các khu vực chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở phải xây dựng nhà ở để bán, cho thuê mua, cho thuê và khu vực chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở được chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật cho cá nhân tự xây dựng nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Các quy định áp dụng

1. Quy định các khu vực chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng nhà ở phải xây dựng nhà ở để bán, cho thuê mua, cho thuê

a) Khu vực các phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

b) Khu vực các xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Các khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan, khu vực trung tâm và xung quanh các công trình là điểm nhấn kiến trúc; mặt tiền các tuyến đường cấp khu vực trở lên và các tuyến đường cảnh quan chính được quy định cụ thể trong các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đô thị và nông thôn của các xã thuộc đô thị loại II, loại III và đô thị loại III thuộc xã (được UBND thành phố công bố), các xã thuộc khu vực đô thị mới dự kiến được phê duyệt tại Quy hoạch thành phố.

c) Các dự án thuộc trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định của Luật Đất đai.

2. Quy định các khu vực chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng nhà ở được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho tổ chức, cá nhân tự xây dựng nhà ở

Khu vực thuộc các xã ngoài các khu vực được quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều này.

3. Xử lý chuyển tiếp

a) Đối với các trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại điểm a khoản 1 Điều này thuộc khu vực các phường:

Hải Châu, Hoà Cường, Thanh Khê, An Khê, An Hải, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hoà Khánh, Hải Vân, Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Hoà Xuân, Tam Kỳ, Quảng Phú, Hương Trà, Bàn Thạch, Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây, trước ngày Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực thi hành (01/8/2024) thì tiếp tục thực hiện xử lý chuyển tiếp theo khoản 5 Điều 95 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở.

b) Đối với các trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại điểm a khoản 1 Điều này thuộc khu vực các phường: Điện Bàn, Điện Bàn Đông, An Thắng, Điện Bàn Bắc và dự án thuộc điểm b khoản 1 Điều này: trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở đã được cấp thẩm quyền có văn bản xác định khu vực, vị trí được phép thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức phân lô bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở hoặc đã được chấp thuận (theo quy định tại Quyết định số 47/2024/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam cũ hoặc tại Quyết định chủ trương đầu tư, Chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đấu thầu, Giấy chứng nhận đầu tư) có nội dung cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức phân lô bán nền cho cá nhân tự xây dựng nhà ở theo quy định pháp luật thì tiếp tục thực hiện theo văn bản chấp thuận thực hiện dự án nhưng phải đảm bảo đáp ứng các quy định của Điều 28; Điều 29; các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 Điều 31; Điều 32 Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Điều 9 Nghị định số 96/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.”

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

1. Chủ đầu tư/nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở nghiên cứu, xem xét lựa chọn hình thức đầu tư đảm bảo theo các nội dung được quy định nêu trên và theo các quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Quyết định này nếu gặp khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm rà soát, tổng hợp các khu vực phải xây dựng nhà ở để bán, cho thuê mua, cho thuê; các khu vực được chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật cho cá nhân tự xây dựng nhà ở trên địa bàn trên cơ sở căn cứ các quy hoạch đô thị và nông thôn được phê duyệt.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện; giải quyết khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền hoặc tổng hợp báo cáo Sở Xây dựng trong trường hợp vượt thẩm quyền.

3. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo, giải quyết khó khăn, vướng mắc hoặc báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố theo thẩm quyền.

Trường hợp quy hoạch thành phố/ quy hoạch chung có những định hướng mới, Sở Xây dựng có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh, bổ sung kịp thời.

4. Các Sở, ban, ngành có liên quan

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp tổ chức thực hiện Quyết định này theo quy định pháp luật.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 4 năm 2026 và bãi bỏ các nội dung tại khoản 2 và 3 Điều 3 quy định về các địa điểm, vị trí phải phát triển nhà ở theo dự án; về tiêu chí đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại mà chủ đầu tư bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam kèm theo Quyết định số 47/2024/QĐ-UBND ngày 02/12/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. /

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: XD, NNMT, TP;
- Cục KTVB và QLXL VPHC – Bộ TP;
- TT Thành ủy, TT HĐND thành phố;
- VP Thành ủy, VP Đoàn ĐBQH và HĐND TP;
- UBMT Tổ quốc Việt Nam thành phố;
- Chủ tịch và các PCT UBND thành phố;
- Các sở, ban, ngành thành phố;
- UBND các xã, phường, đặc khu;
- Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng;
- Cổng thông tin điện tử thành phố;
- Công báo thành phố;
- Lưu: VT, SXD.

15/

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Quang Nam